

1501304-76.2020.8.26.0545
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/06/2022
... Data de Publicação: 26/09/2016)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA -
Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Confissão extrajudicial do réu
corroborada pelas demais provas dos autos - Depoimentos dos policiais firmes,
coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade
de suas palavras - Conjunto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
2ª Vara Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501304-76.2020.8.26.0545
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292768/2020 - DEL.POL.VARGEM,
14855946 - DEL.POL.VARGEM, 509/20/125 - DEL.POL.VARGEM, 2292768 - DEL.POL.VARGEM
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILLIAN CRUZ CARDOSO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

WILLIAN CRUZ CARDOSO e LUCIANO GOMES PEREIRA foram denunciados como incurso nas

sanções do artigo 16, "caput", da Lei Federal 10.826/2003, porque no dia 24 de novembro de 2020, na Rodovia BR 381, Rio Acima, cidade de Vargem, nesta Comarca, possuíam, portavam e tinham em depósito, um revólver, marca Taurus, de numeração suprimida, com três cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia aos 09 de dezembro de 2020 (fl. 265), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 403/407 e 575/582).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 588), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas da acusação (fls. 636 e 653) e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 653).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam somente a condenação de Willian, postulando a absolvição quanto a Luciano (fls. 657/661).

A defesa de Willian postulou, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fls. 679/699). A defesa de Luciano requereu sua absolvição na esteira da manifestação ministerial (fls. 700/706).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, a nulidade sustentada pela defesa não comporta acolhimento. A inicial narrou adequadamente o fato típico e preencheu todos os requisitos legais, possibilitando ao acusado ampla defesa. A par disto, a matéria se confunde com o mérito, razão pela qual, será apreciada na seara pertinente.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos laudos anexos (fls.247/250 e 327/330), pelo auto de exibição e apreensão (fl.39) e pelo documento de ocorrência (fls.40/43).

No entanto, a autoria somente ficou evidenciada com relação ao acusado Willian.

Luciano negou envolvimento com a arma apreendida. Explicou como ocorreram os fatos naquele dia, argumentando que, embora estivesse no interior do veículo, desconhecia a existência da arma.

Sua versão não pode ser contrariada. Muito pelo contrário, encontra eco nos autos. Primeiro porque Willian, durante seu interrogatório, admitiu que a acusação contra si é verdadeira, além de confirmar que a arma estava no veículo por ele conduzido. Ao depois, as testemunhas de acusação ouvidas, disseram que durante a abordagem ao veículo, localizaram uma arma de fogo, ocasião em que Willian teria assumido a propriedade da arma, ao passo que Luciano informou-lhes que nada sabia sobre o material bélico.

Logo, tudo leva a crer que, de fato, Luciano não acompanhou Willian quando da aquisição da arma de fogo e que não tinha qualquer envolvimento em sua compra e no seu transporte.

Desta forma, não há provas suficientes a comprovar que ele tivesse conhecimento da existência da arma de fogo, sendo sua absolvição medida que se impõe, tanto é que a acusação pugnou nesse sentido.

Nessa esteira:

DECISÃO: ACORDAM OS INTEGRANTES DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RÉUS DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10826/03) E DE FAVORECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 348 DO CP)- COM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMAS DE FOGO, O CO-RÉU, QUE FOI CONDENADO, CONFESSOU ESPONTANEAMENTE QUE AS ARMAS ESTAVAM NA SUA POSSE E QUE OS DEMAIS DENUNCIADOS NÃO TINHAM CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS MESMAS - AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO MUITO CONTRADITÓRIAS E DEIXAM DUVIDAS SOBRE SE OS DEMAIS DENUNCIADOS SABIAM QUE AS ARMAS ESTAVAM NA CASA - COM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE

QUE HOUVESSE CONDENAÇÃO DO RÉU ANDRÉ, E OS DEMAIS DENUNCIADOS AFIRMARAM NÃO TER CONHECIMENTO DE QUE O MESMO FOSSE FORAGIDO DA JUSTIÇA - ACOLHIDO NESTE PONTO O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COMO RAZÕES DE DECIDIR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1320209-6 - Apucarana - Rel.: Roberto De Vicente - Unânime - - J. 09.07.2015) (TJ-PR - APL: 13202096 PR 1320209-6 (Acórdão), Relator: Roberto De Vicente, Data de Julgamento: 09/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1622 06/08/2015)

Quanto a Willian, sua autoria foi devidamente demonstrada.

O crime em tela visa à proteção da incolumidade pública e, secundariamente, a vida, a saúde e a incolumidade física dos cidadãos. Segundo o laudo, a arma em questão se encontrava com seus mecanismos de percussão, repetição e extração funcionando normalmente, portanto, existiu a potencialidade, atingindo assim, a objetividade jurídica do delito. De igual forma, as munições estavam aptas a promover disparos (fls. 251/254 e 327/330).

Descabe eventual alegação de que o acusado nunca usou a arma e/ou as munições, e isto, não teria acarretado a situação de perigo prevista pela lei.

A intenção do legislador é de prevenir crimes com armas, de proteger as pessoas e reduzir a criminalidade, e o acusado ao transportar e manter a arma e munições sob sua guarda expôs a comunidade ao perigo.

A circunstância de a arma de fogo não ter sido usada não exclui, por si, a tipicidade do delito porque oferece potencial poder de lesão, pois a legislação, como um todo, menciona condutas que sequer necessitariam de munição, tornando-as típicas como vender, possuir, alugar, expor à venda, transportar, fornecer, receber, etc, sendo certo que a inaptidão da arma para redundar na atipicidade deveria ser de tal natureza que excluiria, de forma absoluta, a possibilidade de lesão do bem jurídico, mostrando-se capaz de intimidar e ser usada sem maiores esforços além da obtenção de balas, máxime se a perícia constatou sua potencialidade lesiva.

O núcleo do tipo denunciado é transportar, ou seja, manter sob guarda a arma e a munição. A prova testemunhal é suficiente para tal comprovação, a par da confissão do acusado.

Willian em seu interrogatório admitiu que a arma se encontrava no interior do veículo que ele conduzia.

Os Policiais Rodoviários Victor e Pedro informaram que em patrulhamento de rotina pela Rodovia Fernão Dias abordaram o veículo conduzido pelo acusado e, após realizarem revista, localizaram, debaixo do banco do carro, a arma e as munições apreendidas.

A prova oral dos autos é pacífica em apontar que o acusado não possui registro, licença ou qualquer documentação da arma, até porque, em razão da ausência de sinal identificador isto não seria possível. Pouco importa que não fora o acusado quem eventualmente descaracterizou os sinais da arma, uma vez que a lei pune o portador de arma nestas condições.

As campanhas de desarmamento são amplas e bem divulgadas e qualquer cidadão tem, por menor que seja, conhecimento de que posse, uso, guarda e depósito de armas são condutas proibidas pelo Estado.

Logo, amoldou-se o acusado ao tipo objetivo da infração imputada, ou seja, possuía e mantinha sob sua guarda um revólver descrito na denúncia e apreendido pelos policiais. O laudo de fls. 251/254 concluiu que "trata-se de um revólver, da marca Taurus, de fabricação brasileira, de número suprimido, no suporte de seu tambor a numeração 217D, em aço oxidado com pintura na cor prata, com cano de alma raiada, de 03 polegadas, de percussão central (...).

Destarte, a autoria é latente. As exposições acima são claras e precisas ao apontar a posse, guarda e o transporte da arma para o acusado.

Nesse sentido, a Jurisprudência:

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime prisional fixados corretamente - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00009304520088260452 SP 0000930-45.2008.8.26.0452, Relator: Christiano Kuntz, Data

de Julgamento: 28/02/2013, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2013)

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - Apelo do réu - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Inviabilidade - Quadro probatório apto para alicerçar a condenação do acusado - Declarações prestadas por policiais dignas de credibilidade - Acusado confesso na fase policial - Condenação mantida - Pena inalterada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00723013820138260050 SP 0072301-38.2013.8.26.0050, Relator: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 20/09/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/09/2016)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas demais provas dos autos - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelos dois crimes - Pena mitigada - Necessidade - Regime inicial fechado mantido - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00533410520138260577 SP 0053341-05.2013.8.26.0577, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 24/09/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 01/10/2015)

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Igualmente, seus antecedentes não recomendam exacerbação. Não existem elementos seguros nos autos para a análise da conduta social e da personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparado com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não houve participação de vítima que mereça consideração em termos de dosimetria da pena. Ausentes circunstâncias judiciais que devam levar à exacerbação das penas-base, fixo as penas em 3 (três) anos de reclusão, bem como, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar. Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime aberto, considerando as circunstâncias judiciais expostas e a primariedade do agente. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para:

a) ABSOLVER LUCIANO GOMES PEREIRA, qualificado nos autos, da imputação do artigo 16, "caput", da Lei 10.826/2003, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

b) CONDENAR WILLIAN CRUZ CARDOSO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, bem como, à pena pecuniária de 10 (dez) dias multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, diante de sua condição econômica.

Vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Primeiramente, pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.
Ao depois, nos termos do § 1º, do artigo 45, do Código Penal, pela pena de 1 (um) salário-mínimo a ser destinado a entidade pública ou privada com destinação social, indicada pelo Juízo da Execução.
O condenado poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao procedimento nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar.
Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Bragança Paulista, 30 de junho de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA